深圳市人民代表大会常务委员会
公　　告

（第十八号）

《深圳经济特区查处无照经营行为的规定》经深圳市第三届人民代表大会常务委员会第六次会议于2001年3月22日通过并公布，自2001年7月1日起施行。

深圳市人民代表大会常务委员会
二〇〇一年三月二十二日

深圳经济特区查处无照经营行为的规定

（2001年3月22日深圳市第三届人民代表
大会常务委员会第六次会议通过）

第一条　为维护深圳经济特区（以下简称特区）的正常经济秩序，查处无照经营行为，根据法律、法规的规定，结合特区实际，制定本规定。

第二条　本规定所称无照经营行为，是指未经工商行政管理部门核准登记并领取营业执照，在固定的场所擅自从事经营活动

的行为。

无照经营行为包括下列行为：

（一）未经工商行政管理部门依法核准登记并领取营业执照擅自从事经营活动的；

（二）登记主管机关吊销其营业执照后，继续从事经营活动的；

（三）办理注销登记后，继续从事经营活动的；

（四）超出登记主管机关依法核准的经营期限从事经营活动的；

（五）以出租、出借、转让等非法方式取得营业执照从事经营活动的；

（六）法律、法规规定的其他情形。

第三条 工商行政管理部门是查处无照经营行为的主管部门。

市、区人民政府综合执法部门，在法律、法规规定的范围内行使查处无照经营行为的职权。

税务、公安、城管、国土等有关行政管理部门在各自职权范围内，会同工商行政管理部门依法查处无照经营行为。

第四条 查处无照经营行为应当坚持取缔与疏导、处罚与教育相结合的原则。

第五条 工商行政管理部门查处无照经营行为，可以行使下列职权：

（一）调查、询问无照经营的有关单位及个人；

（二）查阅、复制与无照经营有关的合同、票据、帐簿等资料；

（三）封存、扣留与无照经营有关的资料、设备、工具、原辅材料、产品（商品）等财物；

（四）查封无照经营场所；

（五）法律、法规规定的其他职权。

第六条 依据前条第（四）项规定查封无照经营场所的，必

须具备下列情形之一：

（一）无照经营场所是违法建筑的；

（二）从事危害人身健康、危害公共安全生产经营的；

（三）无照经营且造成一定后果的；

（四）法律、法规规定的其他情形。

第七条 在查处无照经营活动中，需要实施或者解除封存、扣留、查封等强制措施的，应当根据职责权限，书面报市工商行政管理局、工商行政管理分局负责人批准。

第八条 采取封存、扣留、查封措施，最长不得超过十日；有特殊情况的，经市工商行政管理部门负责人批准，可以延长十五日。

当事人接受处罚后，应当及时解除封存、扣留、查封措施。

第九条 采取封存、扣留措施时，执法人员应当场出具封存或者扣留财物通知书和开具财物清单，由当事人签名或者盖章，并交当事人一份；当事人拒绝签名或者盖章的，应当由两个以上无利害关系的见证人签名见证，无见证人或者见证人拒绝签名的，可以由两个以上执法人员注明情况。

第十条 封存、扣留的财物应当是与无照经营行为有直接关系的财物。经查明确实与无照经营行为无关的，应当立即解除封存、扣留措施，并向当事人送达解除封存、扣留措施通知书。

第十一条 工商行政管理部门采取封存、扣留、查封强制措施时，应当加封封条。

被封存、扣留的财物，应当妥善保管，严禁动用、调换或者损毁。

被封存、扣留的易腐烂、变质及其它难于保存或者不宜保存的物品，工商行政管理部门留取证据后可以先行依法拍卖、变卖或采取其他措施妥善处理。

第十二条 对无照经营者，工商行政管理部门应当责令其停止经营活动，并视情节轻重给予下列处罚：

（一）罚款。对以公司名义从事无照经营的，处以二万元以

上十万元以下罚款；对以合伙企业名义从事无照经营的，处以五百元以上五千元以下罚款；对以个人独资企业或者以个体名义从事无照经营的，处以五百元以上三千元以下罚款；其他无照经营的，处以五千元以上二万元以下罚款。

（二）没收违法所得；

（三）对拒不接受停止经营活动决定的，还可以没收与无照经营有关的资料、设备、工具、原辅材料、产品（商品）等财物；

以上处罚可以单处，也可以并处。

第十三条 以出租、出借、转让等方式为无照经营者提供企业营业执照的，由工商行政管理部门对该企业没收违法所得，并处以一万元以上三万元以下罚款。

以出租、出借、转让等方式为无照经营者提供个体工商户营业执照的，由工商行政管理部门对该个体工商户没收违法所得，并处以五百元以上二千元以下的罚款。

第十四条 为无照经营者提供有关证明、合同、票据、银行帐户的，由工商行政管理部门责令其限期改正；逾期不改的，没收其违法所得，并可处以二万元以下罚款。

为无照经营者提供设备、工具、原辅材料、经营场所等经营条件的，由工商行政管理部门责令其限期改正；逾期不改的，没收其违法所得，并可处以二万元以下罚款。

第十五条 当事人动用、调换或者转移被依法封存的财物，由工商行政管理部门责令其限期缴回，并处以被动用、调换或者转移财物价值百分之十以上百分之二十以下的罚款；逾期未能缴回的，处以被动用、调换或者转移财物价值的一倍以上二倍以下的罚款。

第十六条 对擅自拆除封条，围攻、殴打执法人员，抗拒、妨碍执行公务的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》进行处罚。情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第十七条 当事人对工商行政管理部门所作出的行政处罚决定或者采取的行政强制措施不服的，可以依法提起行政复议或者提起行政诉讼。

第十八条 对已生效的行政处罚决定，当事人拒不执行的，工商行政管理部门可以将封存、扣留的财物依法拍卖抵缴罚款，或者依法申请人民法院强制执行。

第十九条 工商行政管理部门及其派出机构，应当加强对本辖区无照经营行为的查处。发现有从事无照经营行为不查处，或者查处不力的，应当根据不同情况，由上级机关或者有关部门给予辖区工商管理负责人通报批评，直至给予主管领导和责任人行政处分。

对贪赃枉法、玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权的，由有关部门给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给当事人造成损失的，应当依法予以赔偿。

第二十条 本规定自二〇〇一年七月一日起施行。